

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1696/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายปราโมทย์ เตชะเสริมสุขกุล กับพวก

จำเลย

นายปราโมทย์ เตชะเสริมสุขกุล จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา เชื่อว่าศาลฎีกาอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินแถมลดคัดค้าน (อันดับ 133,135)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2529 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 รวม 8 แปลง เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินทั้งแปดแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่นางสาวปราณี เตชะเสริมสุขกุล ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงินรวม 1,255,000 บาท ในวันเดียวกันเวลา 14.20 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าราคาการประมูลครั้งนี้ยังต่ำกว่าราคาในท้องตลาด จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อกับผู้มาซื้ออาจให้ราคาสูงกว่านี้มาก ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าวศาลชั้น

ต้นสั่งว่า ขอให้ขายใหม่มาหลายครั้งแล้ว และก็ไม่เคยปรากฏนำตัวผู้เสนอราคามา
เข้าประมูล ไม่อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127,128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>